

# アクチュアリー試験

年金 2 次

DB 問題集

# 目次

|              |                                      |          |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>DB の概要</b>                        | <b>3</b> |
| 第 1 節        | 目的 . . . . .                         | 3        |
| 第 2 節        | 各種用語の定義 . . . . .                    | 5        |
| <b>第 2 章</b> | <b>DB の開始</b>                        | <b>6</b> |
| 第 1 節        | 実施にかかる手続き（労使合意、承認認可） . . . . .       | 6        |
| 第 2 節        | 1 事業所 1 DB の原則 . . . . .             | 8        |
| 第 3 節        | 規約に定める事項 . . . . .                   | 10       |
| 第 4 節        | 規約の承認認可基準 . . . . .                  | 11       |
| 第 5 節        | 規約型 DB の規約変更（給付減額以外） . . . . .       | 12       |
| 第 6 節        | 基金型 DB の規約変更（給付減額以外） . . . . .       | 14       |
| 第 7 節        | 給付減額にかかる規約変更（リスク分担型 DB 以外） . . . . . | 15       |
| 第 8 節        | 給付減額にかかる規約変更（リスク分担型 DB） . . . . .    | 23       |
| 第 9 節        | 基金の運営 . . . . .                      | 24       |
| 第 10 節       | 加入者原簿 . . . . .                      | 27       |

## 第1章 DBの概要

### 第1節 目的

#### 対象条文

- 法第1条

#### QUESTION 1

年金 2 2021 問題 1(2)

(目的)

第一条 この法律は、( A )の進展、( B )の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る( C )を支援し、もって( D )と相まって国民の生活の安定と( E )に寄与することを目的とする。

#### 解答

- A: 少子高齢化
- B: 産業構造
- C: 自主的な努力
- D: 公的年金の給付
- E: 福祉の向上

#### QUESTION 2

数理人試験 2023 問題 1 設問 1 (抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、( A )等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と( B )の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る( C )を支援し、もって公的年金の給付と相まって( D )の安定と( E )の向上に寄与することを目的とする。

#### 解答

- A: 産業構造の変化
- B: 給付
- C: 自主的な努力
- D: 国民の生活
- E: 福祉

#### QUESTION 3

年金 1 H27 問題 1(2)

### ○確定給付企業年金法

(目的)

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、( A )の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、

確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る（ B ）を支援し、もって（ C ）と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

#### ○確定拠出年金法

（目的）

第一条 この法律は、少子高齢化の進展、（ D ）の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が（ E ）において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る（ B ）を支援し、もって（ C ）と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

#### 解答

- A: 産業構造
- B: 自主的な努力
- C: 公的年金の給付
- D: 高齢期の生活
- E: 自己の責任

#### メモ

DB 法の第 1 条と DC 法の第 1 条は非常に似ているのでセットで覚える。

## 第2節 各種用語の定義

### 対象条文

- 法第2条、第8条～第10条、第94条
- 令第68条

### QUESTION 4

数理人試験 2023 問題 1 設問 1 (抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。

2 (略)

3 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者（厚生年金保険法第二条の五第一項（ A ）に規定する（ A ）厚生年金被保険者又は同項（ B ）に規定する（ B ）厚生年金被保険者に限る。）をいう。

4 この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者（以下「加入者」という。）に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された（ C ）をいう。

### 解答

- A: 第一号
- B: 第四号
- C: 社団

### QUESTION 5

自作 2026/10/4

○ DB 法

(福祉事業)

第九十四条 基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の（ A ）を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の（ A ）及び（ B ）に関する事業を行うことができる。

○ DB 令

(会計の区分経理)

第六十八条 加入者等の（ A ）及び（ B ）に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

### 解答

- A: 福祉
- B: 厚生

## 第2章 DBの開始

### 第1節 実施にかかる手続き（労使合意、承認認可）

#### 対象条文

- 法第3条
- 則第2条～第4条、第11条
- 解釈第8-2、8-7、8-1

#### QUESTION 6

自作 2026/10/4

#### ○DB法

（確定給付企業年金の実施）

第三条 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される（ A ）で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該（ A ）で組織する労働組合がないときは当該（ A ）を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約（以下「規約」という。）を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。

- 一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
- 二 企業年金基金（以下「基金」という。）の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。

2 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。

3 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、（ B ）について得なければならない。

#### 解答

- A: 厚生年金保険の被保険者の過半数  
B: 各厚生年金適用事業所

#### QUESTION 7

自作 2026/10/4

#### ○DB則

（過半数代表者）

第三条 法第三条第一項、法第六条第二項（法第七条第二項において準用する場合を含む。）及び法第七十八条第一項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者（法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。）の過半数を代表する者（以下この条において「過半数代表者」という。）の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

- 一 労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条第二号に規定する（ A ）の地位にある者でないこと。
- 二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される（ B ）等の方法による手続により選出された者であって、（ C ）に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第（ ※出題の都合で略 ）号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項（ D ）に該当する者とする。

- 3 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として（ E ）をしないようにしなければならない。

4～5（略）

#### 解答

- A: 監督又は管理
- B: 投票、挙手
- C: 事業主の意向
- D: 第二号
- E: 不利益な取り扱い

#### QUESTION 8

年金 1 2019 問題 1(2)⑥

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金法施行規則第 3 条において、規約の作成、規約の変更および実施事業所の増減等に関する同意手続きを、厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行う場合には、当該者は次の A、B のいずれにも該当する者とするものとされている。

- A 労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
- B 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること

#### 解答

誤

～により選出された者であって、事業主の意向により選出された者でないこと

#### QUESTION 9

自作 2026/10/4

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合はその理由を記述しなさい。

厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするとき、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときであっても、当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意さえ得られれば、確定給付企業年金を実施できる。

#### 解答

誤

「過半数組合の同意」か「過半数代表者の同意」かの選択は、過半数組合の有無によって自動で決まるものであり、事業主が任意に選択できるものではない。

#### メモ

出典：DB 法第三条

## 第2節 1事業所1DBの原則

### 対象条文

- 法第3条第2項
- 令第1条
- 則第1条

### QUESTION 10

自作 2026/10/4

#### ○DB令

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

第一条 確定給付企業年金法（以下「法」という。）第三条第二項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所（法第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。）について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所（以下「実施事業所」という。）の事業主（第五十三条並びに附則第三条及び第八条を除き、以下「事業主」という。）の全部が同時に（ A ）とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。

#### ○DB則

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

第一条

確定給付企業年金法施行令（平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。）第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

- 一の厚生年金適用事業所（確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号。以下「法」という。）第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。）について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者（以下「加入者」という。）について適用される（ B ）、（ C ）その他これらに準ずるもの（以下「（ B ）等」という。）が異なる場合
- 法人である確定給付企業年金を実施する事業主（第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ、第二百十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。）が他の法人である事業主と（ D ）した場合であって、当該（ D ）の日から起算して（ E ）を経過していない場合
- 給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金（以下「（ F ）」という。）と（ F ）でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

### 解答

- A: 他方の確定給付企業年金の事業主の全部
- B: 労働協約
- C: 就業規則
- D: 合併
- E: 原則として一年
- F: リスク分担型企業年金

### QUESTION 11

年金 1 2019 問題 1(2)③

下線部の内容の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

例外的に2つ以上の確定給付企業年金を実施することが認められているケースとして、会社合併した場合であって、当該合併にかかる規約変更の日から起算して2年を経過していない場合が該当する。

解答

誤

～合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として1年を経過していない場合～

## QUESTION 12

年金 1 H29 問題 2(1)③

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合その理由を記述しなさい。

リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金の経理をそれぞれで行うことを規約に定めることで、1つの規約型確定給付企業年金において、リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金を併存することができる。

解答

誤

経理をそれぞれ行うとともに、資産をそれぞれ区分して運用することを規約に定める必要がある。

メモ

参照：承認認可基準別紙第3-2(4)

リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金の経理をそれぞれで行うとともに、資産をそれぞれに区分して運用することを規約に定める措置。なお、基金型の場合においては、2-4(6)の事項を規約に定める措置もあわせて講じること。

## QUESTION 13

年金 1 2023 問題 2(1)ア

1つの厚生年金適用事業所が複数の確定給付企業年金を実施することができる場合として、確定給付企業年金法施行令第1条に定める場合（注）以外の、確定給付企業年金法施行規則第1条に定める場合を3つ簡潔にしなさい。（250字以内）

（注）複数の厚生年金適用事業所が共同で実施する確定給付企業年金に加入する一方で、企業独自に実施する確定給付企業年金に加入する等、企業年金を実施する事業主の範囲が異なる場合。

解答

- それぞれの確定給付企業年金の加入者について適用する労働協約、就業規則その他これらに準ずるものが異なる場合
- 法人である確定給付企業年金を実施する事業主が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併した日から起算して原則として一年を経過していない場合
- リスク分担型企业年金とリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

メモ

類題：年金 2 2022 問題 2(3)

### 第3節 規約に定める事項

#### 対象条文

- 法第4条、第11条
- 令第2条、第5条
- 則第14条
- 解釈第2

#### QUESTION 14

年金2 2018 問題1(3)A

#### ○DB 令

(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)

第二条 法第四条第九号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

(略)

四 法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等（法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。）が脱退一時金相当額（法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。）若しくは積立金（法第五十九条に規定する積立金をいう。以下同じ。）、個人別管理資産額（確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。）又は中小企業退職金共済法（昭和三十四年法律第百六十号）第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する（ A ）に相当する額の移換又は引渡しを受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額若しくは積立金、個人別管理資産額又は同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する（ A ）に相当する額の移換又は引渡しに関する事項

(略)

#### 解答

A: 解約手当金

## 第4節 規約の承認認可基準

### 対象条文

- 法第5条、第12条～第15条
- 令第3条～第4条、第6条～第10条

### QUESTION 15

自作 2026/10/7

#### ○DB法

(基金の設立認可の基準等)

第十二条 厚生労働大臣は、第三条第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。

(略)

四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること（次号に掲げる場合を除く。）。

五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、（ A ）して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。

(略)

#### ○DB令

(基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)

第六条 法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、（ B ）人とする。

### 解答

A: 合算

B: 300

## 第 5 節 規約型 DB の規約変更（給付減額以外）

### 対象条文

- 法第 6 条～第 7 条
- 則第 7 条～第 10 条
- 解釈第 1-3

### QUESTION 16

年金 1 2019 問題 1(2)④ (改題)

次の A～E の 5 つの規約型企业年金の規約変更のうち、確定給付企業年金法施行規則第 10 条に定める、厚生労働大臣の認可を受ける必要のない軽微な規約変更で届出の必要のないものを全て挙げなさい。

- A: 実施事業所の事業主の住所の変更（市町村の名称の変更に伴う場合）
- B: リスク分担型企业年金の調整率
- C: 毎事業年度の特別掛金の額に関する事項のうち弾力償却または定率償却による毎事業年度の掛金の額に関する事項の変更
- D: 確定給付企業年金の移転承継に関する企業年金の名称の変更
- E: 法令の改正に伴う変更に係る事項の変更（給付の実質的な変更を伴うものを除く）

### 解答

A, B, C, E

### メモ

- A: 届出不要 & 労使合意不要
- B: 届出不要 & 労使合意不要
- C: 届出不要 & 労使合意要
- D: 届出 & 労使合意要
- E: 届出不要 & 労使合意不要

### QUESTION 17

年金 1 2021 問題 2(1)①

確定給付企業年金法施行規則および『確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解釈）』の改正により、2020 年（令和 2 年）10 月 1 日付で、確定給付企業年金法第 6 条第 1 項の「厚生労働省令で定める軽微な変更」に追加された規約変更内容を 2 つ簡記しなさい。

### メモ

昔の時事問題。

ヒント①：繰り下げ規定の変更

ヒント②：リスク対応掛金についての変更

### 解答

- 老齢給付金または脱退一時金の支給の繰り下げ規定の新設
- 少なくとも 5 年ごとに行う財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回る  
こととなる場合に行うリスク対応掛金額の減少又は拠出の終了

確定給付企業年金の規約の変更において厚生労働大臣の承認・認可を受ける必要のない軽微な変更として、確定給付企業年金法第4条第5号に掲げる事項に係る変更のうち軽微な変更がある。給付の額を減額する場合は当該軽微な変更該当しないが、2024年（令和6年）12月1日以降、当該軽微な変更該当しないとされる場合が追加された。当該追加された内容について簡潔に入力しなさい。なお、解答にあたっては通知『確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解釈）』第1の3の内容も踏まえて記載すること。（250字以内）

### 解答

規約の変更が効力を有することとなる日前の期間に係る給付の額の増額（当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。）に該当する場合。

なお、当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合とは、当該給付の額が増額されることとなる加入者等が企業型年金加入者である場合をいう。

### メモ

則第7条第1項第4号の以下の部分。

（規約の軽微な変更等）

第七条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

（略）

四 法第四条第五号に掲げる事項（労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更（給付の額を減額する場合及び規約の変更が効力を有することとなる日（第八十五条の三において「規約変更日」という。）前の期間に係る給付の額を増額する場合（当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。）を除く。）がある場合に限り、第九号に掲げる事項を除く。）

（略）

第 6 節 基金型 DB の規約変更（給付減額以外）

対象条文

- 法第 16 条～第 17 条
- 則第 15 条～第 18 条

出題例なし

## 第 7 節 給付減額にかかる規約変更（リスク分担型 DB 以外）

### 対象条文

- 令第 4 条、第 7 条
- 則第 5 条、第 6 条、第 12 条、第 13 条
- 解釈 1-2(1)①②④⑤⑦～⑩、解釈 1-2(2)、解釈 1-2(3)①

### 第 7.1 節 給付減額の理由

#### QUESTION 19

年金 1 2022 問題 1(1) アイ

#### ○法令解釈

##### 第 1 規約の承認又は基金の設立認可の基準に関する事項

- 1 (略)
- 2 給付の額を減額する場合の取扱い
  - (1) 給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる事項について留意すること。
    - ①～④ (略)
    - ⑤ 給付設計の変更日における受給権者等（加入者である受給権者及び加入者であった者をいう。以下同じ。）の給付の額は、原則として引下げの対象とすべきではなく、仮に引き下げる場合でも、（ A ）するために真にやむを得ない場合に限り行われるものであること。この場合においては次の措置を講じる必要があること。
      - ア 事業主、加入者及び受給権者等の三者による協議の場を設けるなど受給権者等の（ B ）させる措置を講じること。
      - イ 全受給権者等に対し、事前に、給付設計の変更に関する十分な説明と意向確認を行っていること。
    - ⑥～⑩ (略)

#### 解答

- A: 確定給付企業年金を存続  
B: 意向を十分に反映

#### QUESTION 20

年金 1 2023 問題 1(3)(ウ)

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

「給付の額を減額しない場合に増加する掛金の額が事業主の当期純利益の過去 3 年間程度の平均の概ね 2 割以上となっている」場合、確定給付企業年金法施行規則第 5 条第 2 号に定められている給付減額の理由に該当する。

#### 解答

##### 誤

事業主の当期純利益の過去 5 年間程度の平均の概ね 1 割以上

#### QUESTION 21

年金 1 2018 問題 2(1)③

以下の内容の正誤を判定し、誤っている場合はその理由を記述しなさい。

過去 3 年間程度の平均において、実施事業所の事業主の当期純利益がマイナスまたはその見込みである場合には、確定給付企業年金法施行規則第 5 条第 2 号の「事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと」に該当する。

解答

誤

「過去 3 年間程度の平均」ではなく、「過去 5 年間程度の過半数の期」

## QUESTION 22

数理人試験 2019 問題 4 設問 1

○ DB 則

(給付減額の理由)

第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者（給付を受ける権利（以下「受給権」という。）を有する者をいう。以下同じ。）及び加入者であった者（以下「受給権者等」という。）の給付（加入者である受給権者にあつては、当該受給権に係る給付に限る。）の額を減額する場合にあつては、（ A ）に掲げる理由とする。

一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所（以下「実施事業所」という。）において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し（略）を行う必要があること。

(以下略)

二 実施事業所の経営状況の悪化又は（ B ）により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること（リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。）がやむを得ないこと。

三 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項又は第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であつて、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。

四 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を（ C ）（確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第三条第三項第七号に規定する（ C ）をいう。）に充てること又は法第八十二条の二第一項の規定により、給付に充てべき積立金（以下「積立金」という。）の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金（確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。）の（ D ）（同条第七項第一号ロに規定する（ D ）をいう。以下同じ。）に移換すること。

五 当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。

六 当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。

解答

A: 第二号、第五号及び第六号

B: 掛金の額の大幅な上昇

- C: 事業主掛金  
D: 資産管理機関

## QUESTION 23

数理人試験 2019 問題 4 設問 2

確定給付企業年金法施行規則第五条第三号の「やむを得ないこと」の内容について、通知「確定給付企業年金制度について」に記載されている内容を簡記せよ。

### 解答

合併等により給付設計の変更を行わなければ給付水準に大幅な格差が生じることとなるため、当該格差を是正する必要があること。

### メモ

類題：年金 1 2021 問題 2(1)③

## QUESTION 24

数理人試験 2019 問題 4 設問 3

確定給付企業年金法施行規則第五条第五号の「該当することとなる蓋然性が高いこと」の内容について、通知「確定給付企業年金制度について」に記載されている内容を簡記せよ。

### 解答

変更後のリスク分担型企业年金において、リスク充足額が財政悪化リスク相当額の 2 分の 1 以上であること。

## QUESTION 25

数理人試験 H28 問題 1 設問 1 (改題)

### ○法令解釈

#### 2 給付の額を減額する場合の取扱い

(1) 給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる事項について留意すること。

- ① 確定給付企業年金法施行規則（平成 14 年厚生労働省令第 22 号。以下「規則」という。）第 5 条第 2 号の「掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難と見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ない」ことにより給付の額を減額する場合において、確定給付企業年金について（ A ）の規約変更を行っている場合には、当該規約変更時から原則として（ B ）が経過していること。なお、次のアからウのいずれかに該当する場合には同号に該当するものとして取り扱うこと。
- ア 過去（ B ）間程度のうち過半数の期において、実施事業所の事業主（以下この①において「事業主」という。）の（ C ）がマイナス又はその見込みであること。
- イ 給付の額を減額しない場合に増加する掛金の額が事業主の（ C ）の過去（ B ）間程度の平均の概ね（ D ）となっていること。
- ウ 複数の事業主で確定給付企業年金を実施している場合については、アに該当する事業主が全事業主の概ね（ E ）又はイに該当する事業主が全事業主の概ね（ F ）となっていること。ただし、一部の事業主が連結決算を行っている場合は、当該事業主を一の事業主として、当該事業主の増加する掛金の額の合計及び連結決算における（ C ）を用いることができること。
- ② 規則第 5 条第 3 号の「やむを得ない事由があること」とは、（ G ）により給付設計の変更を行わなければ給付水準に大幅な格差が生じることとなるため、当該格差を是正する必要がある場合をいうこと（規則第 12 条第 3 号及び規則附則第 5 条第 1 項の「やむを得ない」も同様。）。

③ (略)

④ 給付設計の変更日における加入者に対して、( H ) するための適切な経過措置を講じること。経過措置を講じることが困難な場合にあっては、その旨を加入者に十分に説明した上で、給付の額を減額するものであること。

(以下略)

#### 解答

- A: 給付改善
- B: 5 年
- C: 当期純利益
- D: 1 割以上
- E: 5 割以上
- F: 2 割以上
- G: 合併等
- H: 受給権を保全

#### QUESTION 26

数理人試験 2024 問題 1 設問 2

#### ○DB 則

(給付減額の理由)

第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者（給付を受ける権利（以下「受給権」という。）を有する者をいう。以下同じ。）及び加入者であった者（以下「受給権者等」という。）の給付（加入者である受給権者にあつては、当該受給権に係る給付に限る。）の額を減額する場合にあつては、第（ A ）号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。

一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所（以下「実施事業所」という。）において（ B ）が変更され、その変更に基づき（ C ）の見直し（リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること（次号及び第五号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。）、リスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること（次号及び第六号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。）及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと（次号において「リスク分担型企業年金統合等変更」という。）を含む。）を行う必要があること。

(中略)

二 実施事業所の（ D ）の悪化又は掛金の額の（ E ）により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること（リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。）がやむを得ないこと。

三 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項又は第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であつて、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。

四 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を（ F ）（確定拠出年金法（平成十三年法律第八十八号）第三条第三項第七号に規定する（ F ）をいう。）に充てること又は法第八十二条の二第一項の規定により、給付に充てるべき積立金（以下「積立金」という。）の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金（確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。）の（ G ）（同条第七項第一号ロに規定する（ G ）をいう。以下同じ。）に移換すること。

(以下略)

#### 解答

- A: 二
- B: 労働協約等
- C: 給付設計
- D: 経営状況
- E: 大幅な上昇
- F: 事業主掛金
- G: 資産管理機関

### 第 7.2 節 給付減額にかかる規約変更の手続き

#### QUESTION 27

年金 1 2022 問題 2(1) イ

確定給付企業年金法施行規則第 6 条第 1 項第 2 号において、受給権者等の給付の額を減額する場合の手続きについて定められているが、受給権者等のうち希望する者に対する「その他の当該最低積立基準額が確保される措置」として、『確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解釈）』に例示されているものを 3 つ簡潔に入力しなさい。

#### 解答

- (1) 規約の変更による給付の額の減額がないものとして算定した最低積立基準額を一時金として支給する措置に加えて、次の a 又は b その他の給付の額の減額がないものとして合理的に算定した額を一時金として支給する選択肢を追加する方法。
  - a 規約の変更による給付の額の減額がないものとして、確定給付企業年金法施行規則第 26 条第 3 項に規定する予定利率及び予定死亡率により算定される給付に要する費用の予想額の現価に相当する額（以下「通常予測給付現価相当額」という。）
  - b 規約の変更による給付の額の減額がないものとして、規約の定めるところにより算定される一時金として支給する老齢給付金の額（以下「選択一時金の額」という。）
- (2) 規約の変更による給付の額の減額がないものとして算定した最低積立基準額から当該規約の変更による給付に相当する最低積立基準額を控除した額を一時金として支給し、かつ、当該規約の変更による給付を支給する方法。
- (3) 前記 (2) の措置に加えて、前記 (2) 中「最低積立基準額」を「通常予測給付現価相当額又は選択一時金の額その他合理的に算定した一時金の額」と読み替えて適用する選択肢を追加する方法。

#### QUESTION 28

合スト DB 編上 (2026 年版) p.163

給付減額の同意要件を減額対象が加入者、受給権者等の場合でそれぞれ簡記せよ。

#### 解答

##### <加入者>

- 減額対象者の 3 分の 1 以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意
- 減額対象者の 3 分の 2 以上の個別同意（減額対象者の 3 分の 2 以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意で代替可能）
- 実施事業所が複数ある場合は、実施事業所ごとに上記の同意が必要

＜受給権者＞

- 減額対象者の 3 分の 2 以上の同意

QUESTION 29

年金 1 H19 問題 2(1) (改題)

確定給付企業年金の一部を確定拠出年金 (企業型) へ移行する際において、将来に係る勤務期間のみ移行する場合と過去勤務期間を含めて移行する場合のそれぞれについて、加入者の同意手続きについて簡記せよ。

解答

＜将来に係る勤務期間のみ移行する場合＞

- 減額対象者の 3 分の 1 以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意
- 減額対象者の 3 分の 2 以上の個別同意 (減額対象者の 3 分の 2 以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合の同意で代替可能)
- 実施事業所が複数ある場合は、実施事業所ごとに上記の同意が必要

＜過去勤務期間を含めて移行する場合＞

＜将来に係る勤務期間のみ移行する場合＞に記載の同意に加えて以下の同意も必要。

- 実施事業所ごとに移換対象の加入者の 2 分の 1 以上の同意、及び、移換対象とならない加入者の 2 分の 1 以上の同意

第 7.3 節 給付減額の判定

QUESTION 30

自作 2026/10/10

○法令解釈

2 給付の額を減額する場合の取扱い

(1) (略)

(2) 次のいずれか一の場合に該当するときは、給付の額の減額として取り扱うこと。

① ( A ) の変更によって、次のア又はイのいずれかに該当する場合

ア 全部又は一部の加入者又は受給権者等に係る ( B ) が減少する場合

イ 全部又は一部の加入者又は受給権者等に係る ( C ) が減少する場合 (( D ) の計算方法の変更による減少を含む。)

② リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金からリスク分担型企業年金への変更又はリスク分担型企業年金からリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金への変更をする場合 (1 に該当する場合を除く。)

③ リスク分担型企業年金における制度変更 (規則第 5 条第 1 号に規定するリスク分担型企業年金統合等変更及び規則第 12 条第 1 号に規定するリスク分担型企業年金基金合併等変更を含む。) であって、全部又は一部の加入者又は受給権者等について、積立金の額とリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を合算した額 (規則第 64 条の規定により掛金を拠出する場合にあっては、当該拠出する額を含めるものとする。) から財政悪化リスク相当額の 2 分の 1 の額を控除した額が減少する場合 (1 に該当する場合を除く。) この場合において、一部の加入者又は受給権者等に係る積立金の額、リスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額及び財政悪化リスク相当額の算定については、通常予測給付現価により按分したものをを用いること。

ただし、加入者（受給権者を除く。）の給付設計の変更に際し、1 のイに該当する場合は、（ E ）程度は各加入者に当該変更が行われなかったとした場合の最低積立基準額を保証する経過措置を設けており、かつ、1 のアに該当しないときは、給付の額の減額として取り扱わないものとする。また、加入者（受給権者を除く。）の給付設計の変更に際し、1 のアに該当する場合であって、その該当する加入者の（ F ）で組織する労働組合がある場合は、1 のアに該当する各加入者の給付の名目額（基礎率のうち予定利率を（ G ）として算出した通常予測給付現価をいう。）が増加する給付設計の変更であり、かつ、1 のイに該当しない又は（ E ）程度は各加入者に当該変更が行われなかったとした場合の最低積立基準額を保証する経過措置を設けるときは、あらかじめ当該労働組合の同意を得ることにより給付の額の減額として取り扱わないものとしてできること（実施事業所が2以上であるときは、全部又は一部の各実施事業所について当該同意を得ることにより、当該同意を得た実施事業所の加入者について給付の額の減額として取り扱わないものとしてできること）。なお、通常予測給付現価又は最低積立基準額の計算に用いる基礎率は、給付設計の変更前後で同一のものをを用いることとし、給付の額の算定において、規則第28条第1項に規定する指標を用いている場合にあっては、当該指標の（ H ）を当該指標の見込みとして用いて計算するものとする。

#### 解答

- A: 給付設計
- B: 通常予測給付現価
- C: 最低積立基準額
- D: 最低保全給付
- E: 少なくとも5年
- F: 3分の2以上
- G: 零
- H: 直近5年間の実績値の平均値

#### メモ

令和8年9月30日発の法令解釈の改正により、給付減額とならないケース（名目額の増加）が追加されている。

#### QUESTION 31

合スト DB 編上 (2026 年版) p.163

解釈 1-2(2) ただし書きに規定されている、名目額の増加を理由に給付減額として取り扱わないことができる措置について簡記せよ。

#### 解答

加入者（受給権者を除く。）の給付設計の変更に際し、①のアに該当する場合であって、その該当する加入者の3分の2以上で組織する労働組合がある場合は、①のアに該当する各加入者の給付の名目額（基礎率のうち予定利率を零として算出した通常予測給付現価をいう。）が増加する給付設計の変更であり、かつ、①のイに該当しない又は少なくとも5年程度は各加入者に当該変更が行われなかったとした場合の最低積立基準額を保証する経過措置を設けるときは、あらかじめ当該労働組合の同意を得ることにより給付の額の減額として取り扱わないものとしてできること（実施事業所が2以上であるときは、全部又は一部の各実施事業所について当該同意を得ることにより、当該同意を得た実施事業所の加入者について給付の額の減額として取り扱わないものとしてできること）。

#### QUESTION 32

年金 1 H23 問題 2(4)②（改題）

キャッシュバランスプランにおいて、確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解釈）第1-2(2) に規定する給付の額の減額判定に用いる給付現価の計算に用いる指標の予測値の算定方法について簡記せよ。

## 解答

指標の直近 5 年間の実績値の平均値とする。

## 第 8 節 給付減額にかかる規約変更（リスク分担型 DB）

### 対象条文

- 則第 5 条、第 6 条、第 12 条、第 13 条
- 解釈 1-2(1)③⑥、解釈 1-2(2)、解釈 1-2(3)②

### QUESTION 33

年金 1 2018 問題 2(1)①

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合はその理由を記述しなさい。

リスク分担型企业年金からリスク分担型企业年金でない確定給付企業年金へ変更する場合は、各加入者または各受給権者等の通常予測給付現価や最低積立基準額が減少しない場合でも給付の額の減額に該当する。

### 解答

正

### メモ

普通の給付減額になるとき：第一号～第四号

上記以外でリスク分担型 DB 実施・廃止のとき：第五号、第六号

### QUESTION 34

年金 1 H29 問題 2(1)

以下の文章の正誤を判定し、誤っている場合はその理由を記述しなさい。

給与比例型の設計に基づくリスク分担型企业年金を実施している場合で、「一部の加入者についてのみ支給率の増額の変更を行うとき」は、給付減額にかかる同意取得手続きが必要である。

### 解答

正

### メモ

増額の対象とならない者について最低積立基準額が低下するため、減額同意が必要

### QUESTION 35

年金 1 2020 問題 2(1)③

リスク分担型企业年金の給付減額の理由に関する確定給付企業年金法施行規則第 5 条第 5 号の「該当することとなる蓋然性が高いこと」および同条第 6 号の「該当する蓋然性が高いこと」として、『確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について（法令解釈）』に記載されている内容をそれぞれ簡記しなさい。

### 解答

＜規則第 5 条第 5 号＞

変更後のリスク分担型 DB においてリスク充足額が財政悪化リスク相当額の 2 分の 1 以上であること

＜規則第 5 条第 6 号＞

変更前のリスク分担型 DB においてリスク充足額が財政悪化リスク相当額の 2 分の 1 以下であること

## 第9節 基金の運営

### 対象条文

- 法第18条～第24条
- 令第10条の2～第19条、第46条第2項
- 則第19条～第20条

### QUESTION 36

年金 2 2020 問題 1(1)①

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

確定給付企業年金を実施する企業年金基金は、代議員会において出席した代議員の三分の二以上の多数により議決したとき、または基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

### 解答

誤

代議員の定数の四分の三以上

### QUESTION 37

年金 1 2023 問題 1(3)(ア)

下線部の正誤を判定し、誤っている場合は正しい内容に改めなさい。

基金の合併に関する厚生労働大臣の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の過半数による議決を経て行わなければならない。

### 解答

誤

四分の三以上の多数

### QUESTION 38

年金 2 2020 問題 2(3)

「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の別紙2「確定給付企業年金の事業運営基準」において、総合型基金とは「2以上の厚生年金適用事業所の事業主が共同して実施する基金型企业年金(当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密である場合等を除く。)」と定義されている。このとき、「当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密である場合等」として「総合型基金のガバナンスに係る改正について」(2018(平成30)年9月27日付事務連絡)に挙げられている内容を簡記しなさい。

### 解答

以下のいずれかに該当する場合をいう。

- 企業の1つが行う事業と他の企業が行う事業との人間関係が緊密である場合
- 企業の1つが他の企業の発行済株式または出資(自己が有する自己の株式または出資を除く)の概ね2割を直接または間接に保有する関係にある場合
- 基金を実施する厚生年金適用事業所の全てが1つの企業に属する場合

## メモ

過去の時事問題

参考リンク：<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000182480.html>

## QUESTION 39

年金 1 2018 問題 2(4)

平成 30 年 4 月 1 日より、確定給付企業年金のガバナンスの改善が行われている。総合型基金における代議員の選任のあり方について、次の (1) および (2) の内容を簡記しなさい。

- (1) 選定代議員の数について
- (2) 選定代議員の選定に関し、選定代議員候補者の指名を希望しない事業主の選定行為の委任について

なお、基金の設立事業主の 9 割以上が所属する当該基金と異なる組織体であって、通知「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」に定めるものは存在しないものとする。

## 解答

- (1) 事業主の数の 10 分の 1（ただし事業主の数が 500 を超える場合は 50、30 を下回る場合は 3）
- (2) 指名を希望しない事業主は選定行為を現役員・職員以外の第三者（選定人）に委任できる。

## メモ

注意：模範解答は法改正前

## QUESTION 40

H29 年金 1 問題 1(1)

### ○ DB 法

第十九条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

- 一 規約の変更
- 二 （ A ）
- 三 毎事業年度の事業報告及び決算
- 四 その他規約で定める事項

2 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

（基金の合併）

第七十六条 基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

- 2 前項の認可の申請は、代議員会における（ B ）の多数による議決を経て行わなければならない。
- 3 （略）
- 4 （略）

（基金の分割）

第七十六条 基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

- 2 基金の分割は、（ C ）について行うことはできない。
- 3 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の数が、第十二条第一項第四号（基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号）の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることを見込まなければならない。

- 4 分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 5 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の（ D ）を承継する。
- 6 前項の規定により承継する（ E ）は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 7 前条第二項の規定は、第一項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。

#### 解答

- A: 毎事業年度の予算
- B: 定数の四分の三以上
- C: 実施事業所の一部
- D: 権利義務の一部
- E: 権利義務の限度

## 第 10 節 加入者原簿

出題例なし